

시정 및 경고요구

제 목 휴업급여 대체지급 신청업무 불철저

소 관 부 서(기관) ☎☎☎☎처, ●●본부

조 치 부 서(기관) 目目처, ☎☎☎☎처, ●●본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 직원의 업무상 재해와 관련하여 국가가 사업주를 대신하여 재해 직원의 치료와 생계, 사회복귀를 지원하는 사회보장보험인 산재보험에 가입하여 근로복지 공단에 보험료를 납부하고 있다.

2. 판단 기준

「산업재해보상보험법」 제52조(휴업급여)에 따르면 업무상 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 재해 직원은 요양으로 취업하지 못한 기간에 대해 근로복지공단으로부터 평균임금의 100분의 70에 상당하는 휴업급여를 지급받을 수 있고, 「같은 법」 제89조(수급권의 대위)에 따르면 소속 회사가 재해 직원에게 보험급여에 상당하는 금품을 미리 지급한 경우에는 회사가 근로복지공단에 휴업급여 대체지급 신청을 하여 보험급여를 지급받을 수 있도록 되어 있다.

따라서 공사는 업무상 재해가 발생한 직원에게 미리 급여 등을 지급한 경우에는 관련 법령에 따라 근로복지공단에 휴업급여 대체지급 신청을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사실이 최근 X년간 업무상 재해로 결정된 직원의 휴업급여 대체신청 여부를 확인한 결과 ○○○○처와 ●●본부 ㉠처 총무부는 해당 직원에게 급여를 지급하였음에도 휴업급여 대체지급 신청을 하지 않았다.

그 결과 공사는 재해 직원에게 미리 급여 등을 지급하였음에도 근로복지공단에 휴업급여 대체지급을 신청하지 않아 급여에 상당하는 금액을 지급 받지 못하였고 20XX년도 발생 건 중 일부는 소멸시효가 완성되어 휴업급여를 지급받지 못하게 되었다.

관련부서(기관) 의견 ○○○○처와 ●●본부 ㉠처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○○○처장, ●●본부장은

산업재해 휴업급여를 근로복지공단에 대체신청하시고(시정)

㉠처장은

휴업급여 대체신청 관련 업무를 소홀히 한 ○○○○처와 ●●본부 ㉠처를 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.(경고)